

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2111/2532

นายชิต เพื่อกดล้าย

โจทก์

นางเชื้อ เพื่อกดล้าย กับพวก

จำเลย

นางเชื้อ เพื่อกดล้าย ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวบุญช่วย ระเบียบดี ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า จำเลยทั้งสองได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์กับจำเลยทั้งสองตกลงกันได้
แล้วจำเลยทั้งสองไม่ติดใจดำเนินคดีอีกต่อไปจึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 276)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคืนการให้ที่ดินเฉพาะส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่
6307 ตำบลบึงลาดสวย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 40
ตารางวา ที่ยกให้นางเชื้อระเบียบดี กลับมาเป็นของนายชิต เพื่อกดล้าย ให้เพิกถอน
การให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 919 ตำบลบึงลาดสวย อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา ที่ยกให้นางสาวบุญช่วย ระเบียบดี ให้ที่ดินกลับมา
เป็นของนายชิตเพื่อกดล้าย ตามเดิม หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทน
การแสดงเจตนา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่วน
(อันดับ 175,216)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว ในวัน
นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 276) ศาลชั้นต้น
จึงให้ส่งสำนวนพร้อมคำพิพากษามายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาส่งต่อไป (อันดับ 278)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาลสามในสี่จำหน่ายคดีออก
จากสารบบความ

อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาลสามในสี่จำหน่ายคดีออก
จากสารบบความ

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ